

Multas y procedimiento de aplicación para Compra Ágil

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificación Compra Ágil | 2583-479-COT26                                                                                                                             |
| Nombre del proceso         | SE SOLICITA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA<br>PARA TOMOGRAFO DE COHERENCIA<br>OPTICA/PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN<br>APS/DISAM/SP44965/AMS |

1. Multas para contratación de servicios:

En caso de que el proveedor no ejecutase los servicios o no cumpla con sus obligaciones en los mismos términos establecidos en los antecedentes que conforman la presente publicación, en forma oportuna, correcta, conforme y satisfactoria, el Municipio podrá aplicar una o más de las siguientes multas:

- **1% (uno por ciento) del monto facturado**, por cada día hábil de atraso en la ejecución de los servicios de acuerdo con los plazos establecidos en el requerimiento de compra.
- **5% (cinco por ciento) del monto facturado**, cada vez que el proveedor no entregue la hoja de servicio o la entregue con información errónea o incompleta.
- **10% (diez por ciento) del monto facturado**, cada vez que el proveedor ejecute la mantención incumpliendo con las especificaciones técnicas descritas en el requerimiento de compra.
- **10% (diez por ciento) del monto facturado**, cada vez que se ejecuten trabajos sin autorización previa de la Unidad Técnica.
- **0,5 UTM (cero coma cinco unidades tributarias mensuales)**, cada vez que el proveedor facture sin contar con el VB° de la Unidad Técnica. Se considerará el valor de la UTM de la fecha de facturación.
- **1 UTM (una unidad tributaria mensual)**, cada vez que exista un trato inadecuado, lenguaje inapropiado, malos tratos (verbales o físicos) hacia funcionarios de la entidad contratante por parte del proveedor o su personal. Se considerará el valor de la UTM de la fecha del incumplimiento.

La suma de las multas aplicadas **no podrá superar el 20% del monto total de la orden de compra**, en cuyo caso, se entenderá que el proveedor ha incurrido en un incumplimiento grave de sus obligaciones, pudiendo solicitarse por este motivo el término anticipado de la contratación.

Se podrá proceder al cierre de la orden de compra, cuando vencido los plazos para ejecutar el servicio, hayan transcurrido **10 días hábiles** sin que el proveedor lo ejecute.

Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad Técnica deberá proceder a la aplicación de las multas respectivas.

## 2. Procedimiento para la aplicación de medidas derivadas de incumplimientos:

Correspondiendo la aplicación de multas, la Unidad Técnica emitirá un informe indicando las irregularidades verificadas en la ejecución del servicio por parte del proveedor, debiendo notificar este informe través del correo electrónico informado.

Se entenderá notificada una multa habiendo transcurrido el **plazo de 24 (veinticuatro) horas** desde que la Unidad Técnica realiza la respectiva notificación.

El proveedor podrá reclamar administrativamente de las multas aplicadas, debiendo presentar dichos descargos por escrito a la Unidad Técnica, en el **plazo de 3 (tres) días hábiles** contados desde la notificación de la multa, debiendo acompañar todos los antecedentes que fundamenten su petición.

Toda reclamación administrativa presentada extemporáneamente será rechazada de plano. Asimismo, todo reclamo presentado en forma verbal se considerará como no oficial y por lo tanto sin validez administrativa.

Vencido el plazo indicado sin que se haya presentado la reclamación administrativa, se aplicará la correspondiente multa descontándose del estado de pago respectivo.

El pronunciamiento o informe emanado de la Unidad Técnica, mediante el cual se acoge o rechaza el reclamo administrativo presentado por el proveedor, deberá ser fundado y notificado vía correo electrónico al proveedor.

La decisión de la Unidad Técnica de rechazar los descargos administrativos y aplicar la multa respectiva, podrá ser impugnada por el proveedor mediante apelación presentada por escrito, ante la Entidad Municipal, en un **plazo de 5 (cinco) días hábiles**, contados desde la notificación de la Unidad Técnica, para que se resuelva en última instancia la multa aplicada. La decisión de la Autoridad Municipal, respecto de la apelación presentada por el proveedor, será resuelta en un **plazo de 10 (diez) días hábiles** y dicha decisión será sancionada mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio.

Dicho acto administrativo deberá ser publicado en el módulo de gestión de la orden de compra disponible en el sistema de Mercado Publico y en los antecedentes de la licitación en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

En el evento de que el monto del estado de pago respectivo o factura no cubriese el valor de la multa, o bien, no existan estados de pago pendiente, la Unidad Técnica solicitará al proveedor el pago del saldo de la multa en un **plazo de 5 (cinco) días hábiles**, contados desde dicha notificación, para enterar el pago en la Tesorería Municipal.